



PENETAPAN

Nomor 2364/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

John Richard Limanto atau dikenal juga John Richard, alamat Dharmahusada Regency 214 RT.001, RW.010, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Delwan Soewito, S.H. dkk, Para Advokat yang berada di Kantor Advokat Delwan Soewito dan Rekan yang beralamat di Citraland Bukit Palma D6/ 3, Surabaya, email: delwansoewito01@gmail.com, Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2026, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal

01 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2364/Pdt.P/2026/PN Sby., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung sah dari seorang Ibu bernama **LANY ESTER TANDAJU** (dahulu bernama **TAN LAN HWA**), lahir di Ambon pada tanggal 21 Juni 1951, pemegang NIK: 3525116106510001, beralamat di Welirang No. 01, RT/RW 003/005 Kel/ Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
2. Bahwa nama ibu kandung Pemohon saat lahir bernama **Tan Lan Hwa**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby



sebagaimana dicatat dalam Kutipan Pendaftaran Warga Tionghoa Akta Kelahiran nomor empat puluh satu/1951 tertanggal 27 Juni 1951 yang selanjutnya melakukan perubahan nama berdasarkan **Surat Keterangan No. 1423 /Gt.Nm/1973 tertanggal 12 Nopember 1973 menjadi LANY ESTER TANDAJU;**

3. Bahwa Ibu kandung Pemohon **Lany Ester Tandaju** pernah menikah dengan **Lim Sing Gwan** pada 20 Januari 1973 berdasarkan **Akta Perkawinan No. 39/WNI/1973** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 25 Januari 1973;
 4. Bahwa kemudian suami Lany Ester Tandaju telah mengganti nama dari Lim Sing Gwan menjadi **Agus Limanto** berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Nama No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 1 Juni 1968;**
 5. Bahwa dari Perkawinan Lany Ester Tandaju dan Lim Sing Gwan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak adalah sebagai berikut :
 - **Inge Febe Limanto** lahir pada tanggal 20 Oktober 1973 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2161/WNI/1973 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Surabaya pada 12 November 1973;
 - **John Richard Limanto (Pemohon)** lahir pada tanggal 23 Pebruari 1976 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 366/WNI/1976 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 5 Maret 1976 yang disertai Catatan Pinggir pada 25 November 2022 tentang perbaikan nama;
 - **Sherly Magdalena Limanto** lahir pada tanggal 10 September 1978 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2104/WNI/1978 yang dikelurakan Kantor Catatan Sipil Surabaya pada 19 September 1978
 6. Bahwa ayah Pemohon **Agus Limanto telah meninggal dunia** pada tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan **Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-04042014-0011 atas nama Agus Limanto** yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Surabaya tanggal 7 April 2014;
 7. Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon Lany Ester Tandaju dalam kondisi sakit **pasca stroke sejak akhir Desember 2025** dan mengalami penurunan kesadaran dengan diagnosis **Somnolence Apatis, Tetraparesis**, disertai komplikasi **Ensefalopati Metabolik, Sepsis**, dan **Pneumonia** sebagaimana surat rekam medis dari rumah
- Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby



sakit Mitra Keluarga yang merawat pasien, penyakit yang menyebabkan kondisi Ibu kandung Pemohon kehilangan kecakapan berpikir dan kemampuan bertindak,

8. Bahwa akibat kondisi kesehatan tersebut, Ibu kandung Pemohon secara fisik dan mental telah **kehilangan kapasitas dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum** secara mandiri demi mengurus kepentingan diri maupun harta bendanya;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau tidak mampu mengelola urusannya karena cacat fisik/mental, harus ditempatkan di bawah **Pengampuan (Curatele)**;
10. Bahwa Pemohon selaku anak kandung **bersedia dan sanggup** untuk ditunjuk sebagai **Wali Pengampu (Curator)** guna mewakili kepentingan hukum Ibu kandungnya tersebut;
11. Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya, yaitu **INGE FEBE LIMANTO** dan **SHERLY MAGDALENA LIMANTO** telah **memberikan persetujuan** sepenuhnya secara tertulis dan mutlak bagi Pemohon untuk **bertindak sebagai Pengampu tunggal** berdasarkan **Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2026**
12. Bahwa kondisi Ibu kandung Pemohon saat ini **masih memerlukan pengobatan rawat intensif (homecare / lifesaving treatment) yang berlangsung terus-menerus**;
13. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut (vide ; angka 12) , maka Pemohon merasa perlu terlebih dahulu ditetapkan sebagai Pengampu untuk dapat **mewakili ibunya LANY ESTER TANDAJU** khususnya dalam **menjalani pengobatan rawat intensif dan berhak untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk kepentingan ibunya** sebagaimana mestinya selaku Pengampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby



2. Menetapkan Ibu kandung Pemohon yang bernama LANY ESTER TANDAJU atau (dahulu TAN LAN HWA) berada di bawah Pengampuan (*Curatele*);
3. Menunjuk Pemohon JOHN RICHARD LIMANTO atau dikenal JOHN RICHARD selaku anak kandung sebagai Pengampu (*Curator*) yang sah dari Ibu kandungnya yang bernama LANY ESTER TANDAJU (dahulu TAN LAN HWA);
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum mewakili Ibu kandungnya LANY ESTER TANDAJU (dahulu TAN LAN HWA) sebagaimana mestinya selaku Pengampu sesuai ketentuan pereaturan perundang-undangan;
5. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. P-1 : Berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama John Richard Limanto;
2. P-2 : Berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lany Ester Tandaju;
3. P-3 : Berupa fotocopy Turunan Pendaftaran Warga Tionghoa Amboina, Akte Kelahiran No. 41/ 1951 atas nama Tan Lan Hwa tanggal 27 Juni 1951;
4. P-4 : Berupa fotocopy Surat Keterangan No. 1423/ Gt.Nm/1973 tanggal 12 November 1973;
5. P-5 : Berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lany Ester Tandaju yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 3 April 2023;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 39/WNI/1973 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya 25 Januari 1973;
7. P-7 : Berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2109/1949 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 24 Januari 1973;
8. P-8 : Berupa fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 1 Juni 1968;
9. P-9 : Berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 2161/WNI/1973 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Surabaya pada 12 November 1973;
10. P-10 : Berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 366/WNI/1976 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 5 Maret 1976;
11. P-11 : Berupa fotocopy Catatan Pinggir Akte Kelahiran No. 366/WNI/1976 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Surabaya pada 25 November 2022 perbaikan nama;
12. P-12 : Berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 2104/WNI/1978 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Surabaya pada 19 September 1978;
13. P-13 : Berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Inge Febe Limanto;
14. P-14 : Berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sherly Magdalena Limanto;
15. P-15 : Berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-04042014-0011 atas nama Agus Limanto yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Surabaya tanggal 7 April 2014
16. P-16 : Berupa fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Inge Febe Limanto dan Sherly Magdalena Limanto tanggal 21 Mei 2026
17. P-17 : Berupa fotocopy Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal 21 Maret 2026, dan Resume Medis atas nama pasien Leny Ester Tandaju yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya, tanggal 17 April 2026;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Inge Febe Liminto;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak Pemohon;
 - Bahwa ibu saksi memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi anak kesatu dari 3 (tiga) bersaudara dan Pemohon anak kedua;
 - Bahwa ibu Ester sampai saat ini masih sakit dan dalam proses pengobatan terus;
 - Bahwa ibu ester mengalami struk sudah lima kali dikarenakan kerusakan syaraf otak;
 - Bahwa ibu Ester selama sakit tinggal di rumah anaknya secara bergantian dalam merawat;
 - Bahwa saksi tidak keberatan jika harta berada di Pemohon;
2. Saksi Julita Selly;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa saksi bekerja kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi juga ikut merawat ibu Ester;
 - Bahwa ibu Ester mulai sakit tanggal 31 Maret 2026

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pengampuan dari pemohon sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya Pemohona Adalah anak kandung sebagai Pengampu orang tuanya yang bernama Lany Ester Tandaju (dahulu Tan Lan Hwa).

Menimbang bahwa dalam hal Pengampuan (curatel) dalam ranah hukum perdata Adalah keadaan Dimana seseorang yang sudah dewasa dinyatakan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cakap lagi untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum sehingga memerlukan wakil atau pengampu.

Menimbang bahwa ada kriteria orang dibawah pengampuan diatur dalam pasal 433 KUHPdata yaitu seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampuan jika memenuhi kondisi sebagai berikut;

- Gangguan mental; selalu berada dalam keadaan dungu, gila, sakit otak, mata gelap (gangguan jiwa), meskipun kadang-kadang ia terlihat cakap menggunakan pikirannya;
- Keborosan; Orang dewasa yang suka memboroskan harta kekayaannya hingga membahayakan masa depannya;
- Kelemahan Fisik atau Mental; Lemah daya pikir atau lemah jasmani sehingga tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan khususnya bukti surat P-1, 2, 3 dan 10 yang menyatakan pemohon Adalah anak kandung dari pada Terampu yaitu Tan Lan Hwa atau sekarang bernama Lany Ester Tandaju;

Menimbang bahwa ibu kandung Tan Lan Hwa yang sekarang bernama Lany Ester Tandaju dalam bukti surat P-17 yaitu tentang hasil pemeriksaan Radiologi tanggal 21 Maret 2026 dan resume medis yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga Surabaya tanggal 17 April 2026 yang pada pokoknya Terampu dalam keadaan sakit keras dan keterangan saksi telah lama sakit sejak tanggal 31 Maret 2026 serta dari hasil sidang setempat untuk melihat secara fisik si terampu dapat disimpulkan bahwa si terampu dalam keadaan tidur lemas dan sulit bicara serta lemah daya pikir dan lemah jasmaninya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka si terampu sudah masuk dalam salah satu kriteria yang diatur dalam pasal 433 KUHPdata yaitu Kelemahan Fisik atau Mental; Lemah daya pikir atau lemah jasmani sehingga tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan baik dan semestinya;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan pemohon ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon;

Menimbang bahwa permohonan ini hanya bersifat volunter, maka apabila nantinya dalam penetapan ini ada kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana Undang-undang mengaturnya;

Mengingat akan ketentuan pasal 433 KUHPdata dan HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu kandung Pemohon yang bernama LANY ESTER TANDAJU atau (dahulu TAN LAN HWA) berada di bawah Pengampuan (*Curatele*);
3. Menunjuk Pemohon JOHN RICHARD LIMANTO atau dikenal JOHN RICHARD selaku anak kandung sebagai Pengampu (*Curator*) yang sah dari Ibu kandungnya yang bernama LANY ESTER TANDAJU (dahulu TAN LAN HWA);
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum mewakili Ibu kandungnya LANY ESTER TANDAJU (dahulu TAN LAN HWA) sebagaimana mestinya selaku Pengampu sesuai ketentuan pereaturan perundang-undangan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026 oleh Dr. Nur Kholis, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2364/Pdt.P/2025/PN Sby